龙岗坂田万科璞悦山花园别墅装修工程“10·8”一般高处坠落死亡事故调查报告

2024年10月8日18时40分许，龙岗区坂田街道万科璞悦山2002号别墅内发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、坂田街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗坂田万科璞悦山花园别墅装修工程“10·8”一般高处坠落死亡事故是一起因深圳市名雕装饰股份有限公司和深圳市陆众劳务有限公司

安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，刘某新未佩戴使用劳动防护用品造成的生产安全责任事故[1]。

一、基本情况

（一）工程情况

工程名称：万科璞悦山2002号别墅装修工程；发包人：深圳市剑业电气有限公司；承包人：深圳市名雕装饰股份有限公司；劳务分包人：深圳市陆众劳务有限公司。

2023年5月18日，深圳市剑业电气有限公司与深圳市名雕装饰股份有限公司签订《装修装饰工程施工合同》，工程地点：广东省深圳市龙岗区万科璞悦山2002，面积：360㎡，施工内容（根据工程费预算书）：地面铺砖、厨房卫生间墙面铺砖、内墙面批灰刷乳胶漆、天花吊顶、天花刷乳胶漆、防水处理等，内墙面和天花批灰刷乳胶漆的建筑材料腻子粉和乳胶漆由深圳市名雕装饰股份有限公司提供。双方合同约定深圳市名雕装饰股份有限公司严格执行施工规范、安全操作规程等，指派项目经理为驻工地代表，负责履行合同，组织施工。

2023年5月18日，深圳市名雕装饰股份有限公司与深圳市陆众劳务有限公司签订《装修装饰工程施工劳务分包合同》，工程地点：深圳市龙岗区万科璞悦山2002，承包范围：住宅室内装修装饰工程，提供分包劳务内容：砌筑作业、抹灰作业、木工

---

［1］《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

作业、油漆作业、石制作、水暖电安装作业等，深圳市名雕装饰股份有限公司委派邓某庆为项目主管，深圳市陆众劳务有限公司委派栾某群为项目经理，双方合同约定深圳市名雕装饰股份有限公司组建与工程相适应的项目管理机构，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对深圳市陆众劳务有限公司施工质量、工期、安全生产、工地形象、劳动用工保障进行监督等。深圳市陆众劳务有限公司严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

（二）项目备案情况

坂田街道第五园社区璞悦山 20 栋 2002 小散工程装修项目，业主为黄某浩，总投资金额 50 万元，施工面积 400 平方米，属于限额以下小散工程备案项目（即二级备案项目）。2023 年 11 月 27 日，深圳市名雕装饰股份有限公司提交备案申请，第五园社区按照小散工程备案规定审核备案资料符合开工条件，11 月 28 日审核通过，12 月 4 日深圳市名雕装饰股份有限公司取得《小散工程和零星作业开工令》。

（三）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市名雕装饰股份有限公司成立于 1999 年 8 月 24 日，为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；法定代表人：蓝某晓；统一社会信用代码：91440***6075；注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场（笋岗 3 号仓库整栋）3 层 15-16 室；经营范围：装饰装修工程的设计、施工（取得建设行

政主管部门的资质证书方可经营、建筑装饰材料、家居装饰品的批发和零售等。公司具有建筑装修装饰工程专业承包一级建筑业企业资质证书（证书编号：D244***70），有效期至 2028 年 12 月 22 日。取得了《安全生产许可证》（粤）JZ 安许证字［2022］02**66 延，有效期至 2025 年 6 月 20 日。

2. 深圳市陆众劳务有限公司成立于 2017 年 4 月 12 日，为有限责任公司；法定代表人：孙某赢；统一社会信用代码：9144***06B；注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区红花路 99 号 长平商务大厦 1733；经营范围：建筑劳务分包（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）、劳务派遣。公司具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：DL3**91），有效期至 2029 年 1 月 12 日。取得了《安全生产许可证》（粤）JZ 安许证字［2023］02**90，有效期至 2027 年 6 月 24 日。

3. 陈某，男，39 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：430***319，深圳市名雕装饰股份有限公司工程总控中心工程经理、工程管理负责人，负责公司装饰装修工程的管理工作。

4. 栾某群，男，54 岁，汉族，江苏泰州人，身份证号码：321***011，深圳市陆众劳务有限公司项目经理，负责万科璞悦山 2002 号别墅装修项目管理工作。

5. 黄某彬，男，43 岁，汉族，四川泸县人，身份证号码：510***934，万科璞悦山 2002 号别墅装修工程施工员，事发时负

责现场的人员工作安排和管理。

二、事故发生经过

（一）事故发生前情况

2023 年 10 月，深圳市陆众劳务有限公司项目经理栾某群安排刘某新到万科璞悦山 2002 号别墅进行天花和内墙面批灰刷乳胶漆施工作业。施工期间，刘某新找其他工友一起完成天花和内墙面批灰刷乳胶漆施工。2024 年 7 月 31 日，万科璞悦山 2002 号别墅因涉嫌违建并停工，8 月 2 日第五园社区工作站撤销装修项目小散工程施工备案。撤销小散工程施工备案后，万科璞悦山 2002 号别墅装修项目继续施工，10 月 6 日，刘某新致电黄某彬告知其要到万科璞悦山 2002 号别墅进行天花和内墙面批灰刷乳胶漆修补作业，黄某彬开车将刘某新和聂某华（刘某新找来的工人）送到万科璞悦山 2002 号别墅后离开，刘某新和聂某华在别墅内刷乳胶漆和修补梁柱等边角，收工后别墅内剩余一楼和二楼梁柱的边角未修补。10 月 7 日刘某新和聂某华吃晚饭时，刘某新和聂某华说“10 月 8 日到万科璞悦山 2002 号别墅继续施工修补边角”。

（二）事故经过

2024 年 10 月 8 日 9 时 50 分许，刘某新独自一人骑电单车到万科璞悦山，万科璞悦山保安询问其来访事由时，刘某新自称要到 2 栋 1301 做装修，保安核实后放行。刘某新进入小区内后，驾驶电单车到万科璞悦山 2002 号别墅内进行修补边角收尾作

业。作业期间，刘某新点了美团外卖到万科璞悦山 2002 号别墅。因刘某新家属一天内多次拨打刘某新电话无人接听，18 时 40 分许便拨打聂某华电话询问刘某新情况，随后聂某华拨打栾某群电话要其派人到万科璞悦山 2002 号别墅装修工地寻找刘某新，栾某群随即安排黄某彬到万科璞悦山 2002 号别墅查看情况。黄某彬到万科璞悦山 2002 号别墅内查看情况时，发现刘某新侧躺在一楼地面。



三、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况

事故发生后，黄某彬到万科璞悦山 2002 号别墅查看情况，发现刘某新侧躺在一楼地面，鼻子出血，黄某彬立即拨打 120 急救电话，120 急救医生电话指导黄某彬为刘某新进行心肺复苏急

救，120 急救医生到场后对刘某新进行抢救，发现已无生命体征并宣布抢救无效死亡。

综上，该起事故发生后，发现人员拨打了 120 急救电话，并对刘某新进行了及时救援。应急救援过程中，应急处置、信息报告及时，应急处置恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、坂田街道办事处、坂田城派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，区应急管理局责成相关单位妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。

（三）善后处置情况

事故发生后，坂田街道办事处多次组织协调相关单位有关人员进行善后处理事宜，要求相关单位安排人员负责死者善后工作，安抚家属情绪。同时，督促相关单位尽快进行事故善后赔偿事宜协商，2024 年 10 月 28 日，签订《善后赔偿协议》，善后工作已妥善处置。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者刘某新，男，汉族，54岁，身份证号码：422***556，湖北荆门人。2023年7月4日，雇主项目经理栾某群与刘某新签订《雇佣协议》，甲方（雇主项目经理）：栾某群，乙方：刘某新，双方协议约定甲方如有需要，乙方可为甲方工地提供劳务服务，工地施工完毕或甲方对乙方劳务没有需求时，乙方可以自行另寻雇主，甲方并不禁止乙方在为甲方提供劳务时，同时为第三方提供劳务。经调查，栾某群作为深圳市陆众劳务有限公司项目经理，在万科璞悦山2002号别墅装修工程中，栾某群口头将万科璞悦山2002号别墅装修工程的天花内墙面批灰刷乳胶漆劳务交由刘某新实施，采取计量的报酬方式结算工资，单价：35元/㎡。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失100万元人民币，主要是人道主义补偿金、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

五、调查情况

（一）万科璞悦山2002号别墅情况

万科璞悦山2002号别墅购买于2020年4月20日，权利人：黄某浩，不动产单元号：44030***002，建筑面积：241.66㎡，分为地上三层和地下一层，室内一层分隔入户门厅、中空客厅、

厨房等功能区，二层设置卧室、卫生间、楼厅平台等功能区。经调查，黄某浩为深圳市剑业电气有限公司股东（70%股份），公司法定代表人为黄某建（30%股份），黄某建与黄某浩为父子关系，黄某浩委托黄某建以深圳市剑业电气有限公司名义与深圳市名雕装饰股份有限公司签订《装修装饰工程施工合同》。



（二）现场勘查情况

1.万科璞悦山 2002 号别墅装修进度情况

万科璞悦山 2002 号别墅地面地砖已铺设完毕，地砖上铺设保护膜，卫生间、厨房防水、天花吊顶已完工，墙面批灰刷乳胶漆施工已接近完工，剩余梁柱位置批灰刷乳胶漆需要修补。

2.万科璞悦山 2002 号别墅一层情况

万科璞悦山 2002 号别墅一层入户门厅位置堆放着建筑材料（墙面漆、水泥、腻子粉等），刘某新侧躺在一层中空客厅地面，身上未见安全带，身边散落着作业工具滚筒刷、油灰刀和红色安全帽，中空客厅地面地砖保护膜上可见墙面漆漆渍和装修污渍。刘某新侧躺地面上方为二层楼厅平台，紧邻二层楼厅平台地面架设装修移动脚手架，脚手架为 2 步架，设置了防护栏杆。经现场询问聂某华，批灰刷乳胶漆修补作业不需要使用装修移动脚手架，可排除刘某新在装修移动脚手架上坠落地面。



3. 万科璞悦山 2002 号别墅二层情况

万科璞悦山 2002 号别墅二层楼厅平台临边防护栏已于 2024 年 7 月份铺地砖时拆除，临边靠近柱的位置摆放铝合金梯，铝合金梯梯脚和柱旁的地面放置已使用的桶装墙面漆和排刷，二层楼

厅平台楼板、柱和中空客厅梁交接，柱中间部位有手印痕迹，梁柱交接部位可见泼洒的乳胶漆痕迹。





（三）监控视频情况

1.室外监控情况

万科璞悦山小区公共部分室外监控录像资料显示：2024年10月8日9时40分许，刘某新独自一人骑行进入小区，途径1栋到2栋后进入万科璞悦山2002号别墅。

2.室内监控情况

万科璞悦山2002号别墅室内无监控摄像头，无监控视频录像。

（四）安全用品提供、使用情况

深圳市陆众劳务有限公司为作业人员配备了劳动用品安全带和安全帽，根据现场调查情况，刘某新在高处临边进行作业过程中未佩戴使用劳动用品安全带。

（五）作业现场管理情况

经调查，2024年8月2日第五园社区工作站撤销装修项目小散工程施工备案，第五园社区工作站通知栾某群停工，物业管理处下发停工通知书给栾某群，业主父亲黄某建口头通知栾某群和黄某彬停工，栾某群将停工信息上报深圳市名雕装饰股份有限公司，并告知刘某新项目停工。停工后，9月至10月刘某新4次到万科璞悦山2002号别墅室内进行批灰刷墙施工作业，作业期间无人检查管理。

（六）作业环境情况

事发时作业面二层楼厅平台临边防护栏已拆除，属于高处临边作业，临边位置无防止高坠的安全防护设施，存在坠落风险，对事故发生有影响。

（七）安全教育培训情况

深圳市名雕装饰股份有限公司未组织刘某新等人进行三级安全教育培训和安全技术交底。

（八）天气情况

事发时间为2024年10月8日18时40分许，晴~多云，东北风3级，室内作业，天气情况对事故发生无影响。

（九）司法鉴定情况

2024年10月23日，死者家属委托广东正航司法鉴定中心对刘某新死亡原因进行鉴定。2024年11月29日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》显示：刘某新颅骨骨折、双侧肋骨多发骨折、蛛网膜下腔出血、大脑、脑干挫伤之病理学改变，摔跌外力作用可以形成。鉴定意见：刘某新符合外力作用致颅骨骨折、蛛网膜下腔出血、大脑、脑干挫伤，导致急性中枢神经系统功能障碍死亡。

（十）事故情况分析

根据相关调查情况，事故调查组综合分析认定：2024年8月2日，第五园社区工作站撤销装修项目小散工程施工备案后，万科璞悦山2002号别墅装修项目仍继续施工，刘某新等人4次

到万科璞悦山2002号别墅内进行批灰刷墙施工作业。其中10月8日刘某新独自一人到万科璞悦山2002号别墅内进行批灰刷墙施工作业，在二层楼厅平台临边部位修补梁柱的墙面漆过程中，不慎坠落一层地面，坠落高度约4.5m，坠落过程中手中的滚筒刷接触到梁柱交接部位留下漆渍，坠落地面后，滚筒刷掉落在身体附近，坠落地面位置符合坠落半径3m要求。

六、事故相关单位安全管理情况

（一）深圳市名雕装饰股份有限公司存在的安全管理情况

深圳市名雕装饰股份有限公司作为总包单位未组建工程项目管理机构和未委派项目经理；安全生产责任制不健全，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未组织作业人员进行三级安全教育培训，作业人员不了解作业场所的危险因素和防范措施；未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未对作业现场进行风险评估并制定管控措施，未发现高处临边防护设施拆除的事故隐患。

（二）深圳市陆众劳务有限公司存在的安全管理情况

深圳市陆众劳务有限公司进行劳务作业过程中，未及时恢复二层楼厅平台临边的防护栏；对停工期间施工作业人员进入装修施工现场作业的情况失察。

七、事故原因及性质

（一）直接原因

1.作业面安全防护设施缺失。万科璞悦山2002号别墅二层

楼厅平台临边部位防护栏拆除，刘某新在高处临边安全防护设施缺失的作业面进行修补作业过程中坠落一楼地面。

2.未佩戴使用劳动防护用品。刘某新未佩戴使用劳动防护用品（安全带）在临边防护缺失的作业面进行作业。

（二）间接原因

1.深圳市名雕装饰股份有限公司未组建工程项目管理机构和未委派项目经理，施工项目管理混乱，施工作业人员在停工期间独自进入装修施工现场作业。

2.深圳市名雕装饰股份有限公司安全生产责任制不健全，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未组织施工作业人员进行三级安全教育培训和考核；未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未对作业现场进行风险评估并制定管控措施，未发现高处临边防护设施拆除的事故隐患。

3.深圳市陆众劳务有限公司未及时恢复临边防护栏拆除的事故隐患，对停工期间施工作业人员进入装修施工现场作业的情况失察。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗坂田万科璞悦山花园别墅装修工程“10·8”一般高处坠落死亡事故是一起因深圳市名雕装饰股份有限公司和深圳市陆众劳务有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理

不到位，刘某新未佩戴使用劳动防护用品而导致的生产安全责任事故。

八、事故责任分析及处理意见

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

刘某新未佩戴使用劳动防护用品（安全带）在临边防护缺失的作业面进行作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.深圳市名雕装饰股份有限公司安全生产责任制不健全，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未组建工程项目管理机构和未委派项目经理；未组织施工作业人员进行三级安全教育培训和考核；未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未对作业现场进行风险评估并制定管控措施，未发现高处临边防护设施拆除的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款的规定[2]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其进行处罚[3]。

2.深圳市陆众劳务有限公司未及时恢复临边防护栏拆除的事故隐患，对停工期间施工作业人员进入装修施工现场作业的情况失察，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定[4]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其进行处罚[5]。

（三）对事故责任人员的处理建议

1.深圳市名雕装饰股份有限公司工程部负责人陈某，未依法履行安全管理职责，未落实本项目全员安全生产责任制；未组织实施本项目安全生产规章制度和操作规程；未组织实施安全教育培训计划；督促、检查本项目的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项的规定[6]，对事故

款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［6］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚[7]。

2.深圳市陆众劳务有限公司项目经理栾某群未依法履行安全管理职责，督促检查项目的安全生产工作不力，未及时消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定[8]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚[9]。

3.深圳市陆众劳务有限公司施工员黄某彬未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议；未督促落实项目停工通知指令，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第七项的规定[10]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[11]。

---

［7］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

［8］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［9］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

［10］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

［11］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

九、监管部门履职情况

（一）第五园社区工作站履职情况

根据《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》和《龙岗区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》，万科璞悦山20栋2002号别墅装饰装修工程属于竣工验收合格后的住宅室内装饰装修，属于小散工程。根据《深圳市龙岗区应急管理局和区住房建设局<关于全面加强小散工程和零星作业安全生产管理工作的通知>》（深龙应急〔2021〕155号）、《深圳市龙岗区住房和建设局和深圳市龙岗区应急管理局<关于进一步强化小散工程和零星作业备案纳管的若干措施>的函》（深龙住建〔2022〕102号），万科璞悦山系有物业服务企业的小区，属于二级备案项目，因此20栋2002号别墅装饰装修的备案主体为第五园社区工作站，且该文件规定二级备案项目每周巡查不少于2次，2023年12月4日至2024年8月2日期间，第五园社区工作站累计对该装修工程现场开展巡查65次，符合巡查频次要求。

根据《中共深圳市龙岗区坂田街道工作委员会深圳市龙岗区坂田街道办事处关于印发<2024年坂田街道小散工程领域专项整治行动工作方案>的通知》（坂委字〔2024〕2号），小散工程停工处置一律由社区工作站负责。2024年8月2日，因违建问题该工程被撤销施工备案停止施工，工程停工处置由第五园社区工作站负责。8月2日撤销备案后，第五园社区共对璞悦山2002进行25次巡查。别墅的大门设有密码锁，社区工作人员每次巡

查时无法进入别墅，现场敲门均无人应答，亦未听到有施工的声音。

经调查，针对此起事故，未发现第五园社区工作站履职相关问题。

（二）综合行政执法队履职情况

综合行政执法队负责依法查处小散工程违法占有、使用土地等土地违法行为，以及小散工程未取得建设工程规划许可证或未按建设工程规划许可证的规定进行建设的规划违法行为，依法对未经批准破坏或者擅自改变房屋外观，违法建造建筑物、构筑物等行为进行巡查和执法。

2024 年 7 月至 8 月期间，综合行政执法队多次巡查万科璞悦山 20 栋 2002 号别墅、约谈业主、向当事人送达《协助调查通知书》《责令改正违法行为通知书》、对该别墅加建部分进行测绘、要求社区工作站及物业加强监管巡查。

经调查，针对此起事故，未发现综合行政执法队履职相关问题。

（三）城市建设办公室履职情况

根据《中共深圳市龙岗区坂田街道工作委员会深圳市龙岗区坂田街道办事处关于印发<2024 年坂田街道小散工程领域专项整治行动工作方案>的通知》坂委字〔2024〕2 号，城市建设办公室为街道建设行业主管部门，负责街道建设工程的统筹协调和业务指导工作，包括制定小散工程现场安全巡查要点，开展政策文

件及技术知识培训；对各社区的备案和管理工作进行指导和监督；对辖区的小散工程进行飞行检查和抽查监管。

2024年9月4日,城市建设办公室抽查第五园五期4栋1701、冠云斋D101小散工程，要求对现场的安全隐患及时整改。

经调查，针对此起事故，未发现城市建设办公室履职相关问题。

十、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题:

一是责任体系管理漏洞,项目组织架构缺失未建立项目管理的机构或人员。二是责任虚化真空，岗位职责未明确，考核机制空白。三是监管断层，缺乏专职安全监督岗位。四是安全教育培训漏洞，培训制度形同虚设。五是风险管控机制和隐患排查治理机制缺失，风险评估体系缺失，隐患排查走过场，现场监管失控。

十一、事故防范措施建议

（一）深圳市名雕装饰股份有限公司

深圳市名雕装饰股份有限公司要深刻吸取事故教训，立即组织力量梳理本单位的安全管理体系，查缺补漏，堵塞管理漏洞，进行整改。一要建立健全符合生产经营需要的安全生产责任体系，签订岗位责任书，厘清管理架构，按照相关的法律法规设置项目管理机构和安全管理人员。二要严格执行落实安全教育培训计划，建立“公司-项目-班组”三级培训体系，实行“一人一档”教育档案管理。三要立即建立风险评估和隐患排查双重预防机

制，并结合项目实际情况进行风险管控和实施隐患整改“五定原则”。四要摸清停工项目的底数，制定停工项目管理细则，杜绝类似事故再次发生。五要学习《中华人民共和国安全生产法》，依法履行安全管理职责。通过构建“责任体系+教育培训+风险管控+过程控制+监督保障”五位一体的安全管理机制，实现从被动应对到主动预防的转变。

（二）深圳市陆众劳务有限公司

深圳市陆众劳务有限公司要加强作业过程管控，保障施工安全。一要加强临聘人员的管理工作，强化停工期间出入管控。二要明确停工管理流程，责任明确到人。三要完善停工流程，加强作业现场的管理工作，及时恢复因作业需要临时拆除的安全防护设施，并经过检查确认后才能离开现场。四要认识到班前安全教育培训的重要性，加强班前教育培训，使得施工人员意识到防护措施的重要性和自施工的风险。五要加强案例学习，通过事故案例让施工人员认识到安全生产的重要性，强化施工人员的责任意识，消除侥幸心理。

（三）坂田街道办

坂田街道办要吸取事故教训，举一反三做好警示教育和安全防范工作，扎实开展小散工程纳管工作，落实好属地监管责任。一是立即组织召开事故警示教育会，通报事故信息，督促相关单位吸取事故教训，分析事故找出痛点难点把控源头，做好宣传教育，敲响安全警钟。二是要抓好街道建设工程的统筹协调和业务

指导工作，制定小散工程现场安全巡查要点，开展市、区、街道文件及专业技术知识培训；对各社区的备案和管理工作进行定期全覆盖指导和监督；对辖区的小散工程进行飞行检查和抽查监管。三是要抓好辖区所有小散工程的备案、培训、核实、巡查、安全隐患排查和督促整改、控停、复工、未备案施工巡查、建立小散工程台账等日常纳管，并督促小散工程责任主体切实做好小散工程规范化管理。对辖区内小散工程项目，须按照每个项目每周不少于 2 次的频率进行巡查。四是要抓好辖区装修工程未按规定办理施工许可证或备案手续、擅自开工建设的违法行为的查处工作；依法查处小散工程违法占有、使用土地等土地违法行为，以及小散工程未取得建设工程规划许可证或未按建设工程规划许可证的规定进行建设的规划违法行为；对小散工程和零星作业活动违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》等城市管理相关法律、法规、规章行为进行查处。

十二、事故调查组人员组成（附后）